

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 39/2569

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลมณฑลทหารบกที่ 41

ศาลผู้รับ

ความเห็น

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

โจทก์

สืบเอก ว.

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา

พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา

ป.อ. มาตรา

คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องสืบเอก ว. จำเลย ความว่า จำเลยรับราชการทหาร กระทำความผิดอาญาฐานพยายามฆ่าผู้อื่น กล่าวคือ จำเลยโดยมีเจตนาฆ่าได้ใช้อาวุธปืนพกอัตโนมัติยิงผู้เสียหายมีบาดแผลกระสุนปืนทางเข้าบริเวณกลางหลังและบาดแผลกระสุนปืนทางออกบริเวณใต้รักแร้ซ้าย ซึ่งจำเลยลงมือกระทำความผิดไปตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเนื่องจากแพทย์รักษาผู้เสียหายได้ทันท่วงที จึงไม่ถึงแก่ความตาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายเป็นอันตรายสาหัสต้องทุพพลภาพและป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันและจนประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาและวิธีของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธและยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นนายทหารชั้นประทวนประจำการซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร

ศาลจังหวัดภูเก็ตเห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดด้วยกันกับพลเรือน คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร

ศาลมณฑลทหารบกที่ 41 เห็นว่า เมื่ออัยการทหารเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารและส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินคดีกรณีจึงตกอยู่ในบังคับของมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ความเห็นของอัยการทหารเป็นที่สุด ไม่อาจนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 มาใช้แก้กรณีที่อัยการทหารได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คดีนี้จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า อัยการทหารเคยมีความเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารและได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการจนมีการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรณีเช่นนี้พนักงานอัยการจะส่งสำนวนการสอบสวนกลับคืนไปยังอัยการทหารเพื่อให้ดำเนินคดีนั้นมิได้ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตรา 50 ดังกล่าว เป็นเพียงบทห้ามพนักงานอัยการในชั้นก่อนฟ้องคดีเพื่อมิให้เกิดปัญหาการปฏิเสธไม่ดำเนินคดีต่อไปในระหว่างที่ยังไม่มีกระบวนการชี้ขาดเขตอำนาจศาลเท่านั้น กรณีจึงไม่มีผลผูกพันหรือตัดอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่จะวินิจฉัยชี้ขาด กรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีแล้ว

สำหรับคดีนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 199 บัญญัติให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร และคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติและพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 บัญญัติว่า ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะที่กระทำความผิด จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ให้มีศาลทหารแยกต่างหากจากศาลพลเรือนเพื่อให้บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารที่กระทำความผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีในอำนาจของศาลทหาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกครองบังคับบัญชาและส่งเสริมอำนาจของผู้บังคับบัญชาทหาร อันเป็นการยึดหลักเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลผู้กระทำผิดซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร และเป็นการยกเว้นอำนาจศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลพลเรือนไม่ให้พิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะที่กระทำความผิด โดยศาลยุติธรรมจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำความผิดเฉพาะแต่กรณีที่ได้กระทำความผิดด้วยกันกับพลเรือนหรือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน ตามมาตรา 14 (1) และ (2) หรือกรณีตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 เท่านั้น เมื่อคดีนี้ พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต โจทก์ยื่นฟ้องว่าจำเลยซึ่งเป็นนายทหารประทวนประจำการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยมิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดด้วยกันกับพลเรือน อันจะเข้าลักษณะคดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มีได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำความผิดด้วยกันตามมาตรา 14 (1) และกรณีมิใช่ คดีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ดังนั้น คดีนี้

จึงอยู่ในอำนาจของศาลทหารตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

(ឯកសារ -)

—

—

## แหล่งที่มา

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

## แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498